МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001, К/С 30101810745250000659
в Отделении 1 Москва, БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

# БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 82/17534

**г. Москва** **«03» мая 2018 г.**

**«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**, расположенный по адресу: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; ИНН 7734202860; зарегистрированный в г. Москве Московской регистрационной палатой 09.09.99 за № 015.405, что подтверждается Свидетельством серии ЛИ № 008118; зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации 18.08.99 с занесением в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации за № 1978; Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 18.11.2002 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., ОГРН № 1027739555282, что подтверждается Свидетельством серии 77 № 004840877; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 06.05.2016 № 1978, именуемый в дальнейшем **«ГАРАНТ»**, настоящим обязуется на условиях, указанных в настоящей Банковской гарантии (далее – Гарантия), уплатить денежные средства в сумме Гарантии ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 51 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" **(ИНН 7723001873, ОГРН 1037739654545),** расположенному по адресу: 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д. 9, именуемому в дальнейшем **«БЕНЕФИЦИАР»**, в случае нарушения **Акционерным обществом «АКВИСТА»**, расположенным по адресу: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, этаж 12, помещение I, комнаты 32-45, ИНН 7719840354, ОГРН 1137746249420, банковские реквизиты: р/с 40702810800760010563, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659, именуемым в дальнейшем **«ПРИНЦИПАЛ»**, условий **ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА Совместный аукцион в электронной форме на поставку перевязочных материалов, этап 2 (РМ2017-160402)** (далее – Контракт), планируемого к заключению между ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ на основании ПРОТОКОЛА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № **0173200001418000249-3** от 18 апреля 2018 года, Номер закупки: 0173200001418000249, выражающегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Контракту.

Сумма Гарантии составляет **18 787,44 (Восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 44 копейки.**

БЕНЕФИЦИАР, в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией, вправе предъявить ГАРАНТУ требование об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – Требование) в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных БЕНЕНФИЦИАРОМ, но не превышающем размер Гарантии.

Платеж по Гарантии в пользу БЕНЕФИЦИАРА будет произведен Гарантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления Требования БЕНЕФИЦИАРА, содержащего ссылку на реквизиты Гарантии, Контракта, при соблюдении указанных в Гарантии условий, на банковский счет БЕНЕФИЦИАРА, указанный в Требовании, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ. С момента поступления денежных средств на такой счет обязательство Гаранта перед БЕНЕФИЦИАРОМ считается исполненным.

Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, ГАРАНТ несет самостоятельно.

В случае несвоевременного исполнения ГАРАНТОМ своих обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

Требование должно сопровождаться следующими документами:

– расчет суммы, включаемой в Требование;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса

ПРИНЦИПАЛУ, с отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а Требование предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса);

– документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если Требование предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока);

– документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование (доверенность) *(в* случае, если Требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

В случае неисполнения ГАРАНТОМ Требования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Требования, направленного до истечения срока действия Гарантии, БЕНЕФИЦИАР в силу Гарантии имеет право бесспорного списания с корреспондентского счета ГАРАНТА (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», кор. счет 30101810745250000659 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование – Отделение 1 Москва), БИК 044525659, ИНН 7734202860, КПП 770801001, ОГРН 1027739555282) задолженности ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ.

Настоящим ГАРАНТ обязуется заключить с ПРИНЦИПАЛОМ договор предоставления банковской гарантии по обязательствам ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ.

Принадлежащее БЕНЕФИЦИАРУ по Гарантии право требования к ГАРАНТУ может быть передано третьему лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА. Соответствующее извещение должно быть направлено БЕНЕФИЦИАРОМ с указанием лица, которому переданы права по Гарантии, и с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такое извещение.

Гарантия вступает в силу **с «03» мая 2018 г. и действует до «31» января 2020 г. включительно**.

Требование должно быть предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ до истечения срока действия Гарантии:

– в письменной форме с приложением указанных в Гарантии документов по адресу: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, при этом Требование должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА (при наличии); или

– в форме электронного документа, оформляемого и предъявляемого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

По истечении указанного срока действие Гарантии прекращается полностью, подлинник Гарантии не подлежит возврату ГАРАНТУ.

БЕНЕФИЦИАР вправе отказаться от своих прав по Гарантии в письменной форме (на бумажном носителе) любым способом, позволяющим достоверно установить, что отказ исходит от БЕНЕФИЦИАРА, в том числе, но не ограничиваясь, путем возврата оригинала Гарантии ГАРАНТУ.

Условия Гарантии могут быть изменены, при этом изменения должны быть совершены в той же форме, что и Гарантия.

Гарантия является безотзывной, подчиняется законодательству Российской Федерации и составлена в одном подлинном экземпляре, который выдается ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи БЕНЕФИЦИАРУ и в случае утраты не восстанавливается.

ГАРАНТ не несет ответственности в случае, если подлинный экземпляр Гарантии не будет передан ПРИНЦИПАЛОМ БЕНЕФИЦИАРУ.

Сведения, определенные Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», ГАРАНТ передает в бюро кредитных историй.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие в рамках Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы

**Вице-президент Дирекции корпоративного бизнеса** _____ **Легачев А.С.**

**М.П.**